Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1024/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Surya Aji Pratama Bin Darmawan
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalijaring, RT 004 / RW 007, Ds. Mlirip, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto (sesuai NIK 3516162405920006) atau bertempat tinggal di Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa Surya Aji Pratama Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Satriyo Wahyuning Gusti als Tio Bin Eko Supriyadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jenek wetan Rt.014 / Rw.003, Kel. Krembangan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo (sesuai NIK 351513040501006). Dan/atau beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Satriyo Wahyuning Gusti als Tio Bin Eko Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum " RUMAH KEADILAN MASYARAKAT " beralamat di Jl. Klamsi Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Mei 2023, Nomor : 1024/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1024/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Kesatu.**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama **6 (enam) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan** dan membayar **denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram.
   - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551.
   - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,02 (tujuh koma nol dua) gram.
   - 4 (empat) buah bungkus rokok.
   - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
   - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam
   - 1 (satu) bendel plastik klip kosong

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terlihat jelas bahwa dalam perkara ini Terdakwa TELAH MENGAKUI KESALAHANNYA DAN MENYESALI PERBUATANNYA;
- Bahwa Terdakwa mash berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan Masyarakat;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meniatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan Terdakwa II. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI, dengan Pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman Pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi ke dua Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN dan terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib. atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon kec. Karang Pilang Kota Surabaya atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat diduga ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu didaerah Kel. Kebtaon kec. Karang Pilang Kota Surabaya dengan diberikan ciri-ciri orang dimaksud selanjutnya saksi SUHARTONO dan saksi SADDAM HUSEN, SH. yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan diperoleh fakta sesuai informasi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 wib petugas melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap **terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN** yang sedang berada **dipinggir Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon kec. Karang Pilang Kota Surabaya** dan saat itu **kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu) gram** yang dimasukkan kedalam sebungkus rokok merk Dji Sam Soe dan dipegang dengan tangan kirinya serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081284269551.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada sekitar pukul 10.30 wib petugas berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap **terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI** yang saat itu sedang tidur **didalam rumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya** dan saat dilakukan penggeledahan rumah **kedapatan barang bukti berupa sebuah tas selempang warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,02 (tujuh koma nol dua) gram dengan rincian :**
  - **Bungkus rokok nomor 2 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram, dengan rincian :**
    - Kode B : 1,91 gram
    - Kode C : 2,03 gram
  - **Bungkus rokok nomor 3 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, dengan rincian :**
    - Kode D : 0,38 gram
    - Kode E : 0,41 gram
  - **Bungkus rokok nomor 4 berisi 3 (tiga(bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, dengan rincian :**
    - Kode F : 0,40 gram
    - Kode G : 0,39 gram
    - Kode H : 0,38 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Bungkus rokok nomor 5 berisi 3 (tiga(bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, dengan rincian :**
  - **Kode I : 0,36 gram**
  - **Kode J : 0,37 gram**
  - **Kode K : 0,39 gram**

Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak **11 (sebelas) bungkus plastik klip** berisi Narkotika jenis sabu dengan **berat kotor seluruhnya 8,02 (delapan koma nol dua) gram** tersebut diperoleh mereka terdakwa dari membeli kepada Sdr. BOKIR dan Sdr. PAMPAM (keduanya DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika mereka terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya mendapat telepon WA dari Sdr. BOKIR (+6285624441168) yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram lalu Sdr. BOKIR menyuruh terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN untuk mengambil sekaligus menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengatakan "untuk pembayarannya gampang, nanti saja kalau ada uang dikit-dikit baru setor" kemudian Sdr. BOKIR mengshare lokasi ranjauan yaitu dipinggir jalan Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sementara terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN berencana akan menjual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000,- sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergramnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib mereka terdakwa berangkat dan sesampainya dilokasi lalu terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN mengambil bungkusan masker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu dengan tangan kanannya lalu pulang. Sekitar pukul 23.30 wib keduanya tiba dirumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya lalu membuka bungkusan tadi dan menimbang menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI, diketahui berat kotor 5,17 (lima koma tujuh belas) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah itu mereka terdakwa mengambil sedikit (tester) Narkotika sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib dari 1 (satu) bungkus Narkotika sabu diatas lalu dibagi menjadi 12 (dua belas) bungkus menggunakan scrop dari sedotan plastik warna hitam dan ditimbang menggunakan timbangan elektrik warna hitam kemudian dijual dengan harga Rp.600.000,- perbungkus dan sudah laku sebanyak 3 (tiga) bungkus salah satunya kepada seorang pembeli bernama Sdr. DIMAS RICHARD dimana pembayarannya dilakukan oleh pembeli dengan transfer ke aplikasi DANA atas nama SURYA AJI PRATAMA. Sementara terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN hanya melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. BOKIR melalui aplikasi DANA dengan akun nomor 085852510952 atas nama YUSRIL IZA MAIHENDRA sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar pukul 09.00 wib Sdr. PAM PAM menelepon melalui WA dengan Nomor +12178346956 ke HP terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN dan diterima oleh terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI dimana Sdr. PAM PAM menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu ruoiah) per satu gramnya kemudian Sdr. PAMPAM menyuruh untuk menjual sabu tersebut dimana sabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp.1.100.000,- sehingga nantinya terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- pergramnya.
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 wib terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI mendapat telepon lagi dari Sdr. PAM PAM dengan mengatakan jika nomor terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI sudah dikirim ke kuda/orang yang meranjau sabu dan nanti tunggu saja. Pada sekitar pukul 19.00 wib ketika terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI dan terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN nongkrong di Warkop Jemundo Kec. Taman kab. Sidoarjo lalu mendapatkan telepon dari orang suruhan Sdr. PAM PAM dan menyuruh untuk mengambil ranjauan Narkotika sabu didaerah Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Setelah mereka terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan lalu terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI dengan membawa HP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN langsung berangkat sendirian menuju lokasi yang sudah ditentukan dan sesampainya dilokasi lalu orang suruhan Sdr. PAM PAM mengarahkan lagi untuk menuju kedaerah Kel. Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan mengshare foto lokasinya selanjutnya terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI mengambil ranjauan Narkotika sabu dengan menggenggamnya menggunakan tangan kiri lalu mereka terdakwa pulang. Sesampainya dirumah sekitar pukul 19.30 wib lalu terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI menimbang Narkotika sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik diketahui berat kotor 3,03 gram beserta bungkusnya, setelah itu Narkotika sabu tadi digabung menjadi satu dengan Narkotika sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. BOKIR lalu dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dan disimpan didalam rumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya.

- Bahwa dari kegiatan jual beli narkotika sabu tersebut terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN belum memperoleh keuntungan karena uang hasil transaksi jual beli hanya disetorkan kepada Sdr. BOKIR sementara terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI belum sempat menjual Narkotika sabu yang dibelinya dari Sdr. PAMPAM sehingga belum mendapat keuntungan apapun.
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.01015/NNF/2023 tanggal 10 Pebruari 2023, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor : 02350/2023/NNF s/d Nomor : 02360/2023/NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat Netto keseluruhan 5,301 (lima koma tiga ratus satu) gram.**

  Kesimpulan :

  barang bukti nomor : 02350/2023/NNF s/d Nomor : 02360/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan mereka terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN dan terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib. atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon kec. Karang Pilang Kota Surabaya atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, manguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat diduga ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu didaerah Kel. Kebtaon kec. Karang Pilang Kota Surabaya dengan diberikan ciri-ciri orang dimaksud selanjutnya saksi SUHARTONO dan saksi SADDAM HUSEN, SH. yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan diperoleh fakta sesuai informasi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 wib petugas melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap **terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN** yang sedang berada **dipinggir Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon kec. Karang Pilang Kota Surabaya** dan saat itu **kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu) gram** yang dimasukkan kedalam sebungkus rokok merk Dji Sam Soe dan dipegang dengan tangan kirinya serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081284269551.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada sekitar pukul 10.30 wib petugas berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap **terdakwa SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI** yang saat itu sedang tidur **didalam rumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya** dan saat dilakukan penggeledahan rumah **kedapatan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa sebuah tas selempang warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,02 (tujuh koma nol dua) gram dengan rincian :

- **Bungkus rokok nomor 2 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram, dengan rincian :**
  - **Kode B : 1,91 gram**
  - **Kode C : 2,03 gram**
- **Bungkus rokok nomor 3 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, dengan rincian :**
  - **Kode D : 0,38 gram**
  - **Kode E : 0,41 gram**
- **Bungkus rokok nomor 4 berisi 3 (tiga(bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, dengan rincian :**
  - **Kode F : 0,40 gram**
  - **Kode G : 0,39 gram**
  - **Kode H : 0,38 gram**
- **Bungkus rokok nomor 5 berisi 3 (tiga(bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, dengan rincian :**
  - **Kode I : 0,36 gram**
  - **Kode J : 0,37 gram**
  - **Kode K : 0,39 gram**

Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa.

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, manguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.01015/NNF/2023 tanggal 10 Pebruari 2023, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor : 02350/2023/NNF s/d Nomor : 02360/2023/NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat Netto keseluruhan 5,301 (lima koma tiga ratus satu) gram.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan :

barang bukti nomor : 02350/2023/NNF s/d Nomor : 02360/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SADDAM HUSEN, SH** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi dan BRIGADIR SUHARTONO bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S..K. selaku Kanit 3 Subdit 1 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Selanjutnya terhadap terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
   - Bahwa saksi dan BRIGADIR SUHARTONO dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S.I.K melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI, prosesnya adalah sebagai berikut : Kami mendapat informasi bahwa diduga ada seorang pengedar Narkotika jenis Sabu di daerah Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya kami di berikan ciri-ciri orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance, kemudian melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN, yang pada saat ditangkap kedapatan barang bukti Narkotika jenis Sabu, Kami melakukan pengembangan terhadap Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan berhasil menangkap Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TO bin EKO SUPRIYADI yang pada saat ditangkap juga kedapatan barang bukti Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN kami tangkap saat itu posisi Terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Selanjutnya saat menangkap Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TO bin EKO SUPRIYADi di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Plang, Kota Surabaya ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotka jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram yang di masukkan Ke dalam sebungkus rokok merk Di Sam Soe yang terdakwa genggam menggunakan tangan Kiri dan 1 (satu) unit Hand hone merk Oppo warna hitam denoan no simcard 081284269551. Selanjutnya barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TO bin EKO SUPRIYADI di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya yaitu didalam tas selempang warna hitar 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotka jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram dengan rincian Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bunakus plastik kilip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian : kode B = 1,91 gram; kode. C. =2,03 gram, Bungkus rokok nomor 3 berisi: 2 (dua) bungkus plastik Klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian : kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram, Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian: kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram, kode H = 0,38 gram, dan Bungkus rokok nomor 5 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1, 17 gram dengan rincian : kode I = 0,36 gram, kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa berdua.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,02 gram beserta bungkusnya yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah di akui milik Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI ale TIO bin EKO SUPRIYADI yang Terdakwa beli kepada sdr. BOKIR dan sdr. PAMPAM.
- Bahwa yang telah menguasai barang bukti Narkotika adalah Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN karena pada saat kami lakukan penangkapan yang bersangkutan tengah menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram yang di masukkan ke dalam sebungkus rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa genggam menggunakan tangan Kiri.
- Bahwa yang telah menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya adalah Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI, mereka menyimpan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram didalam tas selempang warna hitam yang digantung didalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI memilki barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik Klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,02 gram beserta bungkusnya tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan cara di bungkus menggunakan plastik klip lagi yang sebelumnya sudah ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan elektrik dan dijadikan menjad beberapa bungkus dengan tujuan untuk memudahkan saat dijual.

- Bahwa Barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastiK Klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,02 gram Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa SURYA AJI PRATAMA pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa SURYA AJI PRATAMA di dalam rumah bersama Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI, Terdakwa SURYA AJI PRATAMA ditelepon melalui Whatsaap oleh sdr. BOKIR dengan pembicaraan diminta untuk mengambil Sabu, Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa SURYA AJI PRATAMA mengajak Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI untuk mengambli Sabunya. Sesampainya dilokasi tempat Sabu tersebut berada pada pukul 23.30 WIB, salanjutnya Terdakwa SURYA AJI PRATAMA mendambl Sabu tersebut menggunakan tangan Kanan yang berupa bungkusan masker wama hitam, selanjutnya Terdakwa SURYA AJI PRATAMA dan Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI pulang Ke rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya. Sesampainya di rumah sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa SURYA AJI PRATAMA dan Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI bersama-sama membuka bungkusan tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, yang selanjutnya di timbang menggunakan timbangan milk Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI dengan berat kotor seluruhnya 5,17 gram, selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa pakai bersama. besoknya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB kedua Terdakwa menjadikan 1 bungkus berisi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 bungkus, hingga akhirnya terjual sebanyak 3 bungkus kepada pembeli, salah satunya yaitu sdr. DIMAS RICHARD, sehingga sisa 9 bungkus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sdr. PAMPAM telepon melalui WhatsApp dengan nama kontak "XXX" ke Handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA, yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI pekerjaan (menjual sabu), Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI bersama Terdakwa SURYA AJI PRATAMA di warkop Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI mendapatkan telepon dari orang suruhan sdr. PAMPAM bahwa Terdakwa disuruh untuk pergi mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu ke daerah Kel. Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo selelah Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI mendapatkan lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI langsung pergi sendirian meninggalkan Terdakwa SURYA AJI PRATAMA dan meminjam Handphone milik Terdakwa SURYA AJI PRATAMA. Selanjuthya setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk lokasi dan foto tempat ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri Terdakwa berupa bungkus makanan ringan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB setelah kedua Terdakwa sampai rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya sabu tersebut mereka timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kotor seluruhnya 3,03 gram beserta bungkusnya (berupa 1 bungkus). Setelah menimbang Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan menjadi satu bersama dengan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. BOKIR kedalam tas selempang warna hitam yang berada di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, total ada 10 (sepuluh) bungkus. Pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa SURYA AJI PRATAMA mendapat pesanan dari pembeli sebanyak 1 gram, lalu Terdakwa ambil dari bungkusan Sabu yang diperoleh dari sdr. PAMPAM, Terdakwa masukkan ke dalam klip kosong selanjutnya ditimbang dengan berat 1,00 gram beserta bungkusnya berupa 1 bungkus, Selanjutnya Terdakwa SURYA AJI PRATAMA membawa 1 bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke pinggir J. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya untuk bertemu dengan pembeli. Kemudian Terdakwa SURYA AJI PRATAMA kami lakukan penangkapan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN menerima Sabu dari sdr. BOKI tersebut dengan cara di ranjau di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. PAMPAM dengan cara diranjau di dipinggir jalan Kel. Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN beli kepada sdr. BOKIR dengan harga Rp. 1.050.000 per gramnya, Terdakwa membeli sebanyak 5 gram dengan total pembayaran seluruhnya Rp. 5.250.000,-. Sabu tersebut sudah terbayarkan dengan cara Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA an. YUSRIL IZA MAIHENDRA sejumlah Rp. 300.000,-
- Bahwa setelah Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr. BOKIR tersebut selanjutnya bersama-sama dijadikan 12 bungkus dengan cara di timbang menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI, hingga akhirnya terjual kepada pembeli sebanyak 3 bungkus, sisa 9 bungkus. Selanjutnya Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI membeli lagi sebanyak 3 gram berupa 1 bungkus kepada sdr. PAMPAM, total ada 10 bungkus, lalu di bungkusan yang di beli dari sdr. PAMPAM di ambil dan dijadikan 1 bungkus lagi untuk di jual kepada pembeli, belum sempat diserahan kepada pembeli saksi beserta tim polisi lainnya menangkap terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Teluk Bayur Perak Surabaya karena terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, hingga ditemukan barang bukti 11 (Sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,02 gram
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI beli kepada sdr. PAMPAM dengan harga Rp. 950.000 per gramnya, Terdakwa membeli sebanyak 3 gram dengan total pembayaran seluruhnya Rp. 2.850.000,- namun Sabu tersebut belum terbayarkan kepada sdr. PAMPAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah dibeli oleh Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI beli kepada sdr. BOKIR dan sdr. PAMPAM sudah terjual kepada pembeli dengan rincian : Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI menjual sebanyak 2 bungkus dan Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN menjual sebanyak 1 bungkus
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI jual kepada pembeli dengan cara Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI ranjau, di daerah Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dan dengan pom bensin Karang pilang Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus, selanjutnya yang 1 bungkus Terdakwa SURYA AJI PRATAMA ranjau di jembatan Sepanjang.
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI serahkan kepada pembeli dengan cara diranjau kepada pembeli yang memesan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN jelaskan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil transaksi Narkotika jenis sabu adalah dari 1 gram Sabu Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.050.000,- Terdakwa jual dengan dengan harga Rp. 1.100.000. sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh adalah Rp. 50.000,- per gramnya, namun Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena uang dari hasil transaksi jual beli Sabu tersebut hanya Terdakwa setorkan ke sdr. BOKIR. Sedangkan terhadap Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI memperoleh keuntungan dari hasil transaksi Narkotika jenis sabu adalah dari 1 gram Sabu Terdakwa beli dengan harga Rp. 950.000,- Terdakwa jual dengan dengan harga Rp. 1.100.000. sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh adalah Rp. 150.000,- per gramnya, namun Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari sdr. PAMPAM tersebut belum sempat laku terjual kepada kembeli-.
- Bahwa Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. BOKIR baru 1 kali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejak pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 5 gram. Sedangkan Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI 1 kali sejak pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 3 gram.

- Bahwa Para Terdakwa memiliki dan menjual shabu tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dan Para Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SUHARTONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi dan BRIGADIR SUHARTONO bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S..K. selaku Kanit 3 Subdit 1 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Selanjutnya terhadap terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
   - Bahwa saksi dan BRIGADIR SADDAM HUSEN, SH dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S.I.K melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI, prosesnya adalah sebagai berikut : Kami mendapat informasi bahwa diduga ada seorang pengedar Narkotika jenis Sabu di daerah Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya kami di berikan ciri-ciri orang dimaksud. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance, kemudian melakukan upaya paksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN, yang pada saat ditangkap kedapatan barang bukti Narkotika jenis Sabu, Kami melakukan pengembangan terhadap Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan berhasil menangkap Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TO bin EKO SUPRIYADI yang pada saat ditangkap juga kedapatan barang bukti Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN kami tangkap saat itu posisi Terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Selanjutnya saat menangkap Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TO bin EKO SUPRIYADi di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Plang, Kota Surabaya ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotka jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram yang di masukkan Ke dalam sebungkus rokok merk Di Sam Soe yang terdakwa genggam menggunakan tangan Kiri dan 1 (satu) unit Hand hone merk Oppo warna hitam denoan no simcard 081284269551. Selanjutnya barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TO bin EKO SUPRIYADI di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya yaitu didalam tas selempang warna hitar 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotka jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram dengan rincian Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bunakus plastik kilip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian : kode B = 1,91 gram; kode. C. =2,03 gram, Bungkus rokok nomor 3 berisi: 2 (dua) bungkus plastik Klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian : kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram, Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian: kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram, kode H = 0,38 gram, dan Bungkus rokok nomor 5 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1, 17 gram dengan rincian : kode I = 0,36 gram, kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa berdua.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,02 gram beserta bungkusnya yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah di akui milik Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI ale TIO bin EKO SUPRIYADI yang Terdakwa beli kepada sdr. BOKIR dan sdr. PAMPAM.
- Bahwa yang telah menguasai barang bukti Narkotika adalah Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN karena pada saat kami lakukan penangkapan yang bersangkutan tengah menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram yang di masukkan ke dalam sebungkus rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa genggam menggunakan tangan Kiri.
- Bahwa yang telah menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya adalah Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI, mereka menyimpan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram didalam tas selempang warna hitam yang digantung didalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI memilki barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik Klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,02 gram beserta bungkusnya tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan cara di bungkus menggunakan plastik klip lagi yang sebelumnya sudah ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan elektrik dan dijadikan menjad beberapa bungkus dengan tujuan untuk memudahkan saat dijual.

- Bahwa Barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastiK Klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,02 gram Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa SURYA AJI PRATAMA pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa SURYA AJI PRATAMA di dalam rumah bersama Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI, Terdakwa SURYA AJI PRATAMA ditelepon melalui Whatsaap oleh sdr. BOKIR dengan pembicaraan diminta untuk mengambil Sabu, Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa SURYA AJI PRATAMA mengajak Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI untuk mengambli Sabunya. Sesampainya dilokasi tempat Sabu tersebut berada pada pukul 23.30 WIB, salanjutnya Terdakwa SURYA AJI PRATAMA mendambl Sabu tersebut menggunakan tangan Kanan yang berupa bungkusan masker wama hitam, selanjutnya Terdakwa SURYA AJI PRATAMA dan Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI pulang Ke rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya. Sesampainya di rumah sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa SURYA AJI PRATAMA dan Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI bersama-sama membuka bungkusan tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, yang selanjutnya di timbang menggunakan timbangan milk Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI dengan berat kotor seluruhnya 5,17 gram, selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa pakai bersama. besoknya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB kedua Terdakwa menjadikan 1 bungkus berisi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 bungkus, hingga akhirnya terjual sebanyak 3 bungkus kepada pembeli, salah satunya yaitu sdr. DIMAS RICHARD, sehingga sisa 9 bungkus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sdr. PAMPAM telepon melalui WhatsApp dengan nama kontak "XXX" ke Handphone Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA, yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI pekerjaan (menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu), Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI bersama Terdakwa SURYA AJI PRATAMA di warkop Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI mendapatkan telepon dari orang suruhan sdr. PAMPAM bahwa Terdakwa disuruh untuk pergi mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu ke daerah Kel. Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo selelah Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI mendapatkan lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI langsung pergi sendirian meninggalkan Terdakwa SURYA AJI PRATAMA dan meminjam Handphone milik Terdakwa SURYA AJI PRATAMA. Selanjuthya setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk lokasi dan foto tempat ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri Terdakwa berupa bungkus makanan ringan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB setelah kedua Terdakwa sampai rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya sabu tersebut mereka timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kotor seluruhnya 3,03 gram beserta bungkusnya (berupa 1 bungkus). Setelah menimbang Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan menjadi satu bersama dengan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. BOKIR kedalam tas selempang warna hitam yang berada di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, total ada 10 (sepuluh) bungkus. Pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa SURYA AJI PRATAMA mendapat pesanan dari pembeli sebanyak 1 gram, lalu Terdakwa ambil dari bungkusan Sabu yang diperoleh dari sdr. PAMPAM, Terdakwa masukkan ke dalam klip kosong selanjutnya ditimbang dengan berat 1,00 gram beserta bungkusnya berupa 1 bungkus, Selanjutnya Terdakwa SURYA AJI PRATAMA membawa 1 bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke pinggir J. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya untuk bertemu dengan pembeli. Kemudian Terdakwa SURYA AJI PRATAMA kami lakukan penangkapan.

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN menerima Sabu dari sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BOKI tersebut dengan cara di ranjau di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. PAMPAM dengan cara diranjau di dipinggir jalan Kel. Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN beli kepada sdr. BOKIR dengan harga Rp. 1.050.000 per gramnya, Terdakwa membeli sebanyak 5 gram dengan total pembayaran seluruhnya Rp. 5.250.000,-. Sabu tersebut sudah terbayarkan dengan cara Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA an. YUSRIL IZA MAIHENDRA sejumlah Rp. 300.000,-
- Bahwa setelah Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr. BOKIR tersebut selanjutnya bersama-sama dijadikan 12 bungkus dengan cara di timbang menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI, hingga akhirnya terjual kepada pembeli sebanyak 3 bungkus, sisa 9 bungkus. Selanjutnya Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI membeli lagi sebanyak 3 gram berupa 1 bungkus kepada sdr. PAMPAM, total ada 10 bungkus, lalu di bungkusan yang di beli dari sdr. PAMPAM di ambil dan dijadikan 1 bungkus lagi untuk di jual kepada pembeli, belum sempat diserahan kepada pembeli saksi beserta tim polisi lainnya menangkap terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Teluk Bayur Perak Surabaya karena terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, hingga ditemukan barang bukti 11 (Sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,02 gram
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI beli kepada sdr. PAMPAM dengan harga Rp. 950.000 per gramnya, Terdakwa membeli sebanyak 3 gram dengan total pembayaran seluruhnya Rp. 2.850.000,- namun Sabu tersebut belum terbayarkan kepada sdr. PAMPAM
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah dibeli oleh Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI beli kepada sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BOKIR dan sdr. PAMPAM sudah terjual kepada pembeli dengan rincian : Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI menjual sebanyak 2 bungkus dan Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN menjual sebanyak 1 bungkus

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI jual kepada pembeli dengan cara Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI ranjau, di daerah Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dan dengan pom bensin Karang pilang Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus, selanjutnya yang 1 bungkus Terdakwa SURYA AJI PRATAMA ranjau di jembatan Sepanjang.
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI serahkan kepada pembeli dengan cara diranjau kepada pembeli yang memesan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN jelaskan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil transaksi Narkotika jenis sabu adalah dari 1 gram Sabu Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.050.000,- Terdakwa jual dengan dengan harga Rp. 1.100.000. sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh adalah Rp. 50.000,- per gramnya, namun Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena uang dari hasil transaksi jual beli Sabu tersebut hanya Terdakwa setorkan ke sdr. BOKIR. Sedangkan terhadap Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI memperoleh keuntungan dari hasil transaksi Narkotika jenis sabu adalah dari 1 gram Sabu Terdakwa beli dengan harga Rp. 950.000,- Terdakwa jual dengan dengan harga Rp. 1.100.000. sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh adalah Rp. 150.000,- per gramnya, namun Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari sdr. PAMPAM tersebut belum sempat laku terjual kepada kembeli-.
- Bahwa Terdakwa SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. BOKIR baru 1 kali sejak pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 5 gram. Sedangkan Terdakwa SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EKO SUPRIYADI 1 kali sejak pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 3 gram.

- Bahwa Para Terdakwa memiliki dan menjual shabu tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dan Para Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya karena Terdakwa I terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa pada saat ditangkap polisi Terdakwa I akan mengantar sabu pesanan pembeli.
- Bahwa Setelah Terdakwa I ditangkap lalu Terdakwa I di lakukan pengeledahan badan/pakaian, rumah/tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, yang selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI di dalam rumah yang beralamat Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI adalah saudara sepupu Terdakwa I, kaitannya dia dengan perkara Terdakwa I adalah bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan dalam melakukan tansaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bawa pada saat Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram (kode A) yang di masukkan ke dalam sebungkus rook merk Dji Sam Soe yang Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551 dan 081252262653 yang Terdakwa I genggam menggunakan tangan kanan. Selanjutnya petugas menemukan barang bukti lain pada Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI di dalam rumah yang beralamat Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya yaitu di dalam tas slempang warna hitam yang di gantung di dalamnya berisi: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 7,02 gram, dengan rincian :
  1. Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian: kode B = 1,91 gram; kode C = 2,03 gram.
  2. Bungkus rokok nomor 3 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian: kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram.
  3. Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1, 17 gram dengan rincian: kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram; kode H = 0,38 gram.
  4. Bungkus rokok nomor 5 berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan beat kotor seluruhnya 1, 17 gram dengan rincian: kode I = 0,36 gram; kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram.

  Sehingga total seluruhnya 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,02 gram.

  1. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
  2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong
  3. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam.
- Bahwa yang di duga telah menguasai Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa I sendiri karena saat dilakukan penangkapan oleh petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian Terdakwa I tengah menguasai Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram (kode A) yang di masukkan ke dalam sebungkus rokok merk Dji Sam Soe

- Bahwa yang telah menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah yang beralamat Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya yang ditemukan terhadap Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 7,02 gram adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI.
- Bahwa Prosesnya Terdakwa I membeli barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,02 gram beserta bungkusnya adalah sebagai berikut :
  - Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa I di dalam rumah bersama Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI saya ditelepon melalui Whatsaap oleh sdr. BOKIR (No. tlp +62 856 2444 1168) yang diberi nama kontak "bokeeeer" dengan pembicaraan Terdakwa I diminta untuk mengambil Sabu darinya, lalu Terdakwa I berkata, "saya tidak punya uang", sdr. BOKIR menjawab," untuk pembayarannya gampang nanti saja, kalau ada uang dikit-dikit baru setor", selanjutnya Terdakwa I diperintahkan mengambil Sabunya dengan cara di sharelock dan dikirimkan lokasi Sabunya yaitu di pinggir jalan Ds. Ponokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.
  - Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI untuk mengambil Sabunya, sesampainya dilokasi pada pukul 23.30 WIB Terdakwa I dilokasi Sabu tersebut berada, selanjutnya Terdakwa I mengambil Sabu tersebut menggunakan tangan kanan yang berupa bungkusan masker warna hitam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI pulang ke rumah.
  - " Sesampainya di rumah sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa I buka bersama Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI bungkusan tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, yang selanjutnya kami timbang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan timbangan milik Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI dengan berat kotor seluruhnya 5, 17 gram, selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI

- Keeosakannya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dari 1 bungkus Terdakwa I jadikan menjadi 12 bungkus bersama dengan Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI. Selanjutnya terjual sebanyak 3 bungkus kepada pembeli salah satunya kepada sdr. DIMAS RICHARD. " Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 B dr. PAMPAM telepon melalui WhatsApp dengan nama kontak "XXX" (No. tlp +1 217 834 6956 ke Handphone Terdakwa I, selanjutnya Handphone Terdakwa I tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI dan Terdakwa I tidak tahu apa yang dibicarakan. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI di warkop Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoario handphone Terdakwa I ditelepon oleh orang suruhan sdr. PAMPAM, selanjutnya Handphone Terdakwa I tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI. Kemudian Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI berangkat sendiri mengambil Sabunya dengan membawa Haphone Terdakwa I tersebut. Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI kembali ke warkop tersebut, lalu kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah bungkusan berupa bungkusan makanan tersebut dibuka oleh Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI lalu ditimbang dengan berat 3,03 gram lalu di simpan di tas slempang warna hitam bersama Sabu lainnya.
- Pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendapat pesanan dari pembeli sebanyak 1 gram, lalu Terdakwa I ambil dari bungkusan Sabu yang diperoleh dari sdr. PAMPAM Terdakwa I masukkan ke dalam klip kosong selanjutnya ditimbang dengan berat 1,00 gram beserta bungkusnya sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya Terdakwa I berangkat menemui pembeli dengan cara janjian di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya. Selanjutnya datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I lalu terhadap Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI dengan barang bukti tersebut di atas.

- Bahwa tujuan Terdakwa I memiliki barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,02 gram adalah untuk Terdakwa I jual kembali kepada pembeli bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI
- Bahwa Terdakwa I kenal dr. BOKIR sejak tahun 2011 karena teman Terdakwa I sejak SMA, lalu sekitar bulan Januari Terdakwa I berhungan lagi dengannya, Terdakwa I di tawari untuk melakukan transaksi jual beli Sabu namun baru pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa I menerima Sabu darinya, untuk ciri-cirinya : Tinggi ±170 cm, bb ±80kg, kulit = sawo matang, rambut = cepak warna hitam, mata = warna hitam, umur - 30 tahun, Alamat = Lapas Sidoarjo, untuk sdr. PAMPAM Terdakwa I tidak kenal yang kenal adalah Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI.
- Bahwa Terdakwa I menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. BOKIR dengan cara di ranjau di pinggir jalan Ds. Ponokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoario.
- Bahwa sabu yang Terdakwa I beli kepada sdr. BOKIR dengan harga Rp. 1.050.000, - per gramnya
- Bahwa Sabu yang Terdakwa I beli kepada sdr. BOKIR sudah terbayarkan dengan cara Terdakwa I transfer melalui aplikasi DANA dengan akun 085852510952 an. YUSRIL IZA MAIHENDRA sejumlah Rp. 300.000,
- Bahwa Sabu yang Terdakwa I beli kepada sdr. BOKIR selanjutnya Terdakwa I pecah dan Terdakwa I jadikan menjadi 12 bungkus dengan cara Terdakwa I timbang menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI, hingga akhirnya terjual kepada pembeli sebanyak 3 bungkus
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa I jual kepada pembeli dengan cara ketika ada pembeli Sabu tersebut Terdakwa I jual dengan cara uangnya di transfer ke aplikasi DANA Terdakwa I an. SURYA AJI PRATAMA selanjutnya sabunya Terdakwa I ranjau untuk penyerahannya dan sudah terjual sebanyak 3 bungkus salah satunya kepada sdr. DIMAS RICHARD.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa I serahkan kepada pembeli dengan cara Terdakwa I ranjau di jembatan Sepanjang, Sidoarjo sebanyak 1 bungkus, di daerah Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus kepada sdr. DIMAS RICHARD dan depan pom bensin Karang pilang Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus
- Bahwa Sabu yang Terdakwa I beli dari sdr. BOKIR kami pecah meniadi 12 bungkus, kemudian terjual sebanyak 3 bungkus sisa 9 bungkus, selanjutnya Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI membeli Sabu kepada sdr. PAMPAM sebanyak 3 gram berupa 1 bungkus, lalu 1 bungkus di temukan terhadap Terdakwa I saat dilakukan penangkapan yang Terdakwa I ambil dari bungkusan dari sdr. PAMPAM
- Bahwa Terdakwa I menjual Sabu tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp. 200.000, - s.d. Rp.600.000 per bungkusnya dan Rp. 1.100.000, - per gramnya.
- Bahwa Sabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 bungkus dengan harga Rp. 1.100.000, Rp. 600.000,- dan Rp. 200.000,- namun yang sudan dibayar hanya Rp. 300.000 dari harga Rp. 600.000,- yang lain masih hutang.
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil transaksi Narkotika Jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 300.000 sudah Terdakwa I transfer ke sdr. BOKIR melalui aplikasi DANA dengan akun 085852510952 an. YUSRIL IZA MAIHENDRA
- Bahwa Terdakwa I memperoleh kentungan dari hasil transaksi Narkotika jenis sabu adalah dari 1 gram Sabu Terdakwa I beli dengan harga Rp. 1.050.000,- Terdakwa I jual dengan dengan harga Rp. 1.100.000. sehingga keuntungan yang akan Terdakwa I peroleh adalah Rp. 50.000, - per gramnya, namun Terdakwa I belum memperoleh kentungan karena uang dari hasil transaksi jual beli Sabu tersebut hanya Terdakwa I setorkan ke sdr. BOKIR.
- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. BOKIR baru 1 kali seiak pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 5 gram.
- Bahwa selain melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. BOKIR Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. PAMPAM, namun yang melakukan komunikasi adalah Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awal bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram (kode A) yang di masukkan ke dalam sebungkus rokok merk Dji Sam Soe yang saya genggam menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551 yang Terdakwa I genggam menggunakan tangan kanan. Selanjutnya petugas menemukan barang bukti lain pada Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI di dalam rumah yang beralamat Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya yaitu di dalam tas slempang warna hitam yang di gantung di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 7,02 gram dengan rincian sebagai berikut :
  1. Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian : kode B = 1,91 gram; kode C = 2,03 gram
  2. Bungkus rokok nomor 3 berisi: 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan brat kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian: kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram.
  3. Bungkus rokok nomor 4 berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian: kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram; kode H = 0,38 gram.
  4. Bungkus rokok nomor 5 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan brat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian: kode I = 0,36 gram; kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram.

  Sehingga total seluruhnya 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,02 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong
3. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam.

- Bahwa Terdakwa I memiliki, menjual dan menyimpan shabu tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dan Terdakwa I tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam kasus narkotika;

Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI

- Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 10.30 WIB di dalam rumah Terdakwa II Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya karena Terdakwa II terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa setelah Terdakwa II ditangkap lalu Terdakwa II dilakukan penggeledahan badan/rumah di Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya
- Bahwa Terdakwa SURYA AJI PRATAMA adalah saudara sepupu Terdakwa II
- Bahwa Pada saat Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian rumah/tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa II di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya ditemukan barang bukti didalam tas selempang warna hitam yaitu : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram dengan rincian Bungkus rokok nomor 2 berisi: 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian: kode B = 1,91 gram; kode C = 2,03 gram, Bungkus rokok nomor 3 berisi: 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian: kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram, Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram; kode H = 0,38 gram, dan Bungkus rokok nomor 5 berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1, 17 gram dengan rincian: kode I = 0,36 gram; kode J = 0,37 gram, kode K = 0,39 gram. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam; 1 (satu) bendel plastik klip kosong;-

- Bahwa yang telah menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya adalah Terdakwa II sendiri bersama dengan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA karena yang menyimpan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram adalah kami bersama-sama setelah membeli dari sdr. BOKIR dan sdr. PAMPAM.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,02 gram yang ditemukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA adalah milik kami berdua yang kami beli kepada sdr. PAMPAM, kemudian Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA membelinya dari sdr. BOKIR
- Bahwa Terdakwa II kenal sdr. PAMPAM sekitar tahun 2017 Terdakwa II kenal pada saat itu sebagai teman kumpul-kumpul nongkrong barsama, kemudian mulai akrab pada tahun 2020 sering pesta miras bersama, selanjutnya Terdakwa II mulai berhubungan Narkotika jenis Sabu dengannya sejak tanggal 01 Februari 2023, untuk ciri-cirinya: Tinggi = ±180 cm, kulit = Putih, rambut = Hitam cepak, mata = agak melolong warna hitam, umur = ± 28 tahun, memiliki tato dikaki sebelah kanan kiri. Alamat = Lapas Sidoarjo, sedangkan untuk sdr. BOKIR yang kenal adalah Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA.
- Bahwa Prosesnya Terdakwa II membeli barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,02 gram beserta bungkusnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang duduk-duduk bersama Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA, kemudian Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA mendapatkan telepon dari sdr. BOKIR yang pada saat itu Terdakwa II dengarkan percakapan antara dr. BOKIR dengan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA yang pada intinya dr. BOKIR menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA, untuk dijual kepada pembeli.
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik daerah Wonokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Yang sebelumnya Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA sudah diberitahu lokasi ranjauan sabu tersebut dari sdr. BOKIR. Kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA sampai dilokasi tempat ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA menggunakan tangan kanan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA berupa bungkusan masker warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya setelah Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA selesai mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA disimpan disaku celana sebelah kanan depan, dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA bawa pulang kerumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
- Kemudian sekitar pukul 23.50 WIB setelah Terdakwa II dan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA sampai dirumah kemudian sabu tersebut Terdakwa II buka bersama Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA bungkusan tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, yang selanjutnya kami timbang mengguankan timbangan milik Terdakwa II dengan berat kotor seluruhnya 5, 17 gram, kemudian sabu tersebut Terdakwa II coba / tester bersama dengan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA, selanjutnya setelah selesai Terdakwa II tester sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA untuk disimpan didalam rumah yang beralamat di Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WB Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II pecah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bersama-sama dengan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA meniadi 12 bungkus menggunakan scrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan Terdakwa II timbang menggunakan timbangan elektrik warna Hitam, yang rencananya untuk Terdakwa II jual kepada pembeli. Selanjutnya terjual sebanyak 3 bungkus kepada pembeli, salah satunya yaitu sdr. DIMAS RICHARD.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WB sdr. PAMPAM telepon melalui WhatsApp dengan nama kontak "XXX" ke Handphone Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA, yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa II pekerjaan (menjual sabu), kemudian Terdakwa II menjawab bahwa Terdakwa II tidak punya uang, selanjutnya sdr. PAMPAM bilang gampang, nanti saya kabari lagi. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II mendapatkan telepon dari sdr. PAMPAM lagi, yang pada saat itu bilang bahwa nomor Terdakwa II sudah dinaikan (dikirim ke kuda / orang yang meranjau Sabu), nanti tunggu saja.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II bersama Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA di warkop Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Terdakwa II mendapatkan telepon dari orang suruhan sdr. PAMPAM bahwa Terdakwa II disuruh untuk pergi mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu ke daerah Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo. Kemudian setelah Terdakwa II mendapatkan lokasi raniauan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II langsung pergi sendirian meninggalkan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA dan meminjam Handphone milik Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA untuk pergi ke lokasi yang sudah ditentukan oleh orang suruhan sdr. PAMPAM. Selanjutnya setelah Terdakwa II sempai pada lokasi daerah Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo tersebut Terdakwa II disuruh lagi pergi kearah Kel. Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya setelah Terdakwa II sampai dilokasi daerah Kel. Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Terdakwa II diberi petunjuk foto tempat lokasi ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan petunjuk lokasi dan foto tempat ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa II ambil menggunakan tangan kiri Terdakwa II berupa bungkus makanan ringan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa II genggam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan tangan kiri Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II bawa Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.

- Kemudian sekitar pukul 19.30 WB setelah Terdakwa II sampai rumah sabu tersebut Terdakwa II timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kotor seluruhnya 3,03 gram beserta bungkusnya, kemudian setelah Terdakwa II timbang Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa II masukan menjadi saat Bersama dengan Narkotika jenis Sabu yang sebelumna Terdakwa II terima dari sdr. BOKIR Bersama dengan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA kedalam tas selempang warna hitam, kemudian setelah Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna hitam didalam rumah yang beralamat di Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya Terdakwa II langsung pergi untuk beristirahat tidur.
- Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian saat Terdakwa II sedang tidur di dalam rumah Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya dan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA di pinggir jalan Kebraon Indan Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram milik Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada sdr. DIMAS RICHARD sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000.-
- Bahwa Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada sdr. DIMAS RICHARD dengan cara uangnya di transfer ke aplikasi DANA Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA selanjutnya sabunya Terdakwa II ranjau untuk penyerahannya.
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada sdr. DIMAS RICHARD dengan cara Terdakwa II ranjau, di pinggir JI. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya
- Bahwa Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada sdr. DIMAS RICHARD sudah 2 kali, yang pertama pada bulan Desember 2022 sebanyak ½ gram, kemudian yang kedua pada Tanggal 1 Februari 2023 sebanyak ½ gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Terdakwa II memiliki barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,02 gram adalah untuk Terdakwa II jual kepada pembeli bersama Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA
- Bahwa Terdakwa II menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. PAMPAM dengan cara diranjau di dipinggir jalan Kel. Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoario
- Bahwa sabu yang Terdakwa II beli kepada sdr. PAMPAM dengan harga Rp. 950.000, - satu gramnya
- Bahwa Sabu yang Terdakwa II beli kepada sdr. PAMPAM belum sempat terbayarkan kemudian Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh petugas
- Bahwa Sabu yang Terdakwa II beli kepada dr. PAMPAM selanjutnya Terdakwa II simpan di dalam tas selempang warna hitam didalam rumah yang beralamat di Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya
- Bahwa Sabu yang Terdakwa II dan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA terima kepada sdr. BOKIR selanjutnya Terdakwa II pecah dan Terdakwa II jadikan menjadi 12 bungkus dengan cara Terdakwa II timbang menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa II, hingga akhirnya terjual kepada pembeli sebanyak 3 bungkus
- Bahwa Terdakwa II tersebut Terdakwa II jual kepada pembeli dengan cara ketika ada pembeli Sabu tersebut Terdakwa II jual dengan cara uangnya di transfer ke aplikasi DANA Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA selanjutnya sabunya Terdakwa II ranjau untuk penyerahannya.
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada pembeli dengan cara Terdakwa II ranjau, di daerah Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus kepada sdr. DIMAS RICHARD dan depan pom bensin Karang pilang Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus, selanjutnya yang 1 bungkus Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA sendiri yang menjualnya
- Bahwa Sabu yang Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA beli dari sdr. BOKIR kami pecah menjadi 12 bungkus, kemudian terjual sebanyak 3 bungkus sisa 9 bungkus, selanjutnya Terdakwa II membeli Sabu kepada sdr. PAMPAM sebanyak 3 gram berupa 1 bungkus, lalu 1 bungkus di temukan terhadap Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA saat dilakukan penangkapan yang di ambil dari bungkusan dari sdr. PAMPAM.:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa II menjual Sabu tersebut Terdakwa II jual dengan harga Rp. 200.000,- s.d. Rp. 600.000 per bungkusnya dan Rp. 1.100.000, - per gramnya.
- Bahwa Sabu tersebut sudah terjual sebanyak 2 bungkus dan terjual oleh Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp. 1.100.000, Rp. 600.000,- dan yang 1 bungkus lagi Terdakwa II tidak mengetahui berapa harganya karena Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA sendiri yang menjualnya, dan uang hasil penjualannya langsung di transfer ke aplikasi DANA Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA
- Bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan dari hasil transaksi Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan Sebagian disetor oleh Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA kepada sdr. BOKIR sebanyak Rp. 300.000 dengan cara ditransfer ke sdr. BOKIR melalui aplikasi DANA.
- Bahwa Terdakwa II memperoleh kentungan dari hasil transaksi Narkotika jenis sabu adalah dari 1 gram Sabu Terdakwa II beli dengan harga Rp. 950.000,- Terdakwa II jual dengan dengan harga Rp. 1.100.000. sehingga keuntungan yang akan Terdakwa II peroleh adalah Rp. 150.000, - per gramnya, namun Terdakwa II belum memperoleh keuntungan karena Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa II beli dari sdr. PAMPAM tersebut belum sempat laku terjual kepada kembeli.
- Bahwa timbangan elektrik yang Terdakwa II pergunakan untuk menimbang Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA tersebut adalah milik Terdakwa II sendiri yang pada saat itu Terdakwa II dikasih oleh teman Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. PAMPAM baru 1 kali sejak pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 3 gram.
- Bahwa Terdakwa II melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. PAMPAM sebanyak 1 kali pada tanggal 1 Februari 2023, kemudian kepada dr. AJI Terdakwa II melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 kali pada bulan Oktober 2022, dan kepada sdr. BOKIR sebanyak 1 kali pada tanggal 31 Januari 2023. Namun yang melakukan komunikasi dengan sdr. BOKIR adalah Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA.
- Bahwa awalnya bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti didalam tas selempang warna hitam yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan beat kotor 7,02 gram dengan rincian Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian : kode B = 1,91 gram; kode C = 2,03 gram, Bungkus rokok nomor 3 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian: kode D = 0,38 gram, kode E = 0,41 gram, Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1, 17 gram dengan rincian: kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram; kode H = 0,38 gram, dan Bungkus rokok nomor 5 berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian: kode I = 0,36 gram; kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Realme no. simcard 081918439301, selanjutnya Terdakwa II ketahui bahwa Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram yang di masukkan ke dalam sebungkus rook merk Dji Sam Soe milik Terdakwa II dan Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA tersebut. Kemudian Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa II memiliki, menjual dan menyimpan shabu tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dan Terdakwa II tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disita dari terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA, berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551

Disita dari terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI, berupa :

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,02 (tujuh koma nol dua) gram
2. 4 (empat) buah bungkus rokok.
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
4. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam
5. 1 (satu) bendel plastik klip kosong

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.01015/NNF/2023 tanggal 10 Pebruari 2023, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor : 02350/2023/NNF s/d Nomor : 02360/2023/NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat Netto keseluruhan 5,301 (lima koma tiga ratus satu) gram.**

  Kesimpulan :

  - barang bukti nomor : 02350/2023/NNF s/d Nomor : 02360/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Petugas dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap **terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN** pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di pinggir jalan di Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya saat hendak menyerahkan narkotika sabu kepada pembeli, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan diketemukan **barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram,** 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang digenggam dengan tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551 yang digenggam dengan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN mendapatkan Narkotika sabu dengan cara membeli kepada Sdr. BOKIR yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib ketika berada didalam rumah bersama dengan terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya lalu mendapat telepon WA dari Sdr. BOKIR (+6285624441168) yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram lalu Sdr. BOKIR menyuruh terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN untuk mengambil sekaligus menjual Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. BOKIR mengshare lokasi ranjauan yaitu dipinggir jalan Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN berencana akan menjual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000,- sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergramnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib mereka terdakwa berangkat dan sesampainya dilokasi lalu terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN mengambil bungkusan masker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu dengan tangan kanannya lalu pulang. Sekitar pukul 23.30 wib keduanya tiba dirumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya lalu membuka bungkusan tadi dan menimbang menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI diketahui berat kotor ±5,17 (lima koma tujuh belas) gram. Setelah itu mereka terdakwa mengambil sedikit (tester) Narkotika sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib dari 1 (satu) bungkus Narkotika sabu seberat ±5,17 (lima koma tujuh belas) gram lalu dibagi-bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus menggunakan scrop dari sedotan plastik warna hitam lalu ditimbang menggunakan timbangan elektrik warna hitam kemudian dijual dan sudah laku sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan terdakwa 2. SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI telah menjual sebanyak 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus dibeli oleh Sdr. DIMAS RICHARD dengan cara pembayarannya transfer ke aplikasi DANA atas nama SURYA AJI PRATAMA. Sementara terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. BOKIR melalui aplikasi DANA dengan akun nomor 085852510952 atas nama YUSRIL IZA MAIHENDRA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada sekitar pukul 09.00 wib Sdr. PAM PAM menelepon melalui WA dengan Nomor +12178346956 ke HP terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN dan diterima oleh terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI yang intinya Sdr. PAM PAM menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu ruoiah) per satu gramnya kemudian dijual kembali seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sehingga nantinya terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- pergramnya.
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan kasus selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup dan diketemukan barang bukti yang berada didalam tas selempang warna hitam berupa : **10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram** dengan rincian Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian : kode B = 1,91 gram; kode C = 2,03 gram, Bungkus rokok nomor 3 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,79 gram dengan rincian : kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram, Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram; kode H = 0,38 gram, dan Bungkus rokok nomor 5 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode I = 0,36 gram; kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram, 4 (empat) buah bungkus rokok, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut digabung dan terkumpul sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat kotor ±8,02 (delapan koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang kesemuanya diakui milik mereka terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Dirresnarkoba Polda Jatim Nomor: B/100/II/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 2 Februari 2023 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti, bahwa penyidik telah meminta bantuan ahli dari Labfor Cab. Surabaya untuk melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01015/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02350/2023/NNF s.d. 02360/2023/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto ± 5,301 gram adalah **benar kristal Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 112 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon,atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 6 tahun,paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3.";

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut ";

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya *(geestelijke vermorgens)*, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *"sebagai dalam keadaan sadar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DARMAWAN dan Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab *(toerekeningsvatbaar)* atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *"setiap orang "* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berdasarkan keterangan Para saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Petugas dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap **terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN** pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di pinggir jalan di Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya saat hendak menyerahkan narkotika sabu kepada pembeli, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan diketemukan **barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram,** 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang digenggam dengan tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551 yang digenggam dengan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN mendapatkan Narkotika sabu dengan cara membeli kepada Sdr. BOKIR yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib ketika berada didalam rumah bersama dengan terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya lalu mendapat telepon WA dari Sdr. BOKIR (+6285624441168) yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram lalu Sdr. BOKIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuruh terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN untuk mengambil sekaligus menjual Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. BOKIR mengshare lokasi ranjauan yaitu dipinggir jalan Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN berencana akan menjual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000,- sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergramnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib mereka terdakwa berangkat dan sesampainya dilokasi lalu terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN mengambil bungkusan masker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu dengan tangan kanannya lalu pulang. Sekitar pukul 23.30 wib keduanya tiba dirumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya lalu membuka bungkusan tadi dan menimbang menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI diketahui berat kotor ±5,17 (lima koma tujuh belas) gram. Setelah itu mereka terdakwa mengambil sedikit (tester) Narkotika sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib dari 1 (satu) bungkus Narkotika sabu seberat ±5,17 (lima koma tujuh belas) gram lalu dibagi-bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus menggunakan scrop dari sedotan plastik warna hitam lalu ditimbang menggunakan timbangan elektrik warna hitam kemudian dijual dan sudah laku sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan terdakwa 2. SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI telah menjual sebanyak 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus dibeli oleh Sdr. DIMAS RICHARD dengan cara pembayarannya transfer ke aplikasi DANA atas nama SURYA AJI PRATAMA. Sementara terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. BOKIR melalui aplikasi DANA dengan akun nomor 085852510952 atas nama YUSRIL IZA MAIHENDRA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada sekitar pukul 09.00 wib Sdr. PAM PAM menelepon melalui WA dengan Nomor +12178346956 ke HP terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN dan diterima oleh terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI yang intinya Sdr. PAM PAM menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu ruoiah) per satu gramnya kemudian dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sehingga nantinya terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- pergramnya.

- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan kasus selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup dan diketemukan barang bukti yang berada didalam tas selempang warna hitam berupa : **10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram** dengan rincian Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian : kode B = 1,91 gram; kode C = 2,03 gram, Bungkus rokok nomor 3 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian : kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram, Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram; kode H = 0,38 gram, dan Bungkus rokok nomor 5 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode I = 0,36 gram; kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram, 4 (empat) buah bungkus rokok, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut digabung dan terkumpul sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat kotor ±8,02 (delapan koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang kesemuanya diakui milik mereka terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dirresnarkoba Polda Jatim Nomor: B/100/II/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 2 Februari 2023 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti, bahwa penyidik telah meminta bantuan ahli dari Labfor Cab. Surabaya untuk melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01015/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02350/2023/NNF s.d. 02360/2023/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto ± 5,301 gram adalah **benar kristal Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, Bahwa sedangkan Para Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Para Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang diserahkan secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang memperjual belikan shabu-shabu, adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I*." telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berdasarkan keterangan Para saksi, surat, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Petugas dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap **terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN** pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di pinggir jalan di Jl. Kebraon Indah Permai, Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya saat hendak menyerahkan narkotika sabu kepada pembeli, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan diketemukan **barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram,** 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang digenggam dengan tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551 yang digenggam dengan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN mendapatkan Narkotika sabu dengan cara membeli kepada Sdr. BOKIR yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib ketika berada didalam rumah bersama dengan terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya lalu mendapat telepon WA dari Sdr. BOKIR (+6285624441168) yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram lalu Sdr. BOKIR menyuruh terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN untuk mengambil sekaligus menjual Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. BOKIR mengshare lokasi ranjauan yaitu dipinggir jalan Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN berencana akan menjual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000,- sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergramnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib mereka terdakwa berangkat dan sesampainya dilokasi lalu terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN mengambil bungkusan masker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu dengan tangan kanannya lalu pulang. Sekitar pukul 23.30 wib keduanya tiba dirumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya lalu membuka bungkusan tadi dan menimbang menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI diketahui berat kotor ±5,17 (lima koma tujuh belas) gram. Setelah itu mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengambil sedikit (tester) Narkotika sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib dari 1 (satu) bungkus Narkotika sabu seberat ±5,17 (lima koma tujuh belas) gram lalu dibagi-bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus menggunakan scrop dari sedotan plastik warna hitam lalu ditimbang menggunakan timbangan elektrik warna hitam kemudian dijual dan sudah laku sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan terdakwa 2. SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI telah menjual sebanyak 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus dibeli oleh Sdr. DIMAS RICHARD dengan cara pembayarannya transfer ke aplikasi DANA atas nama SURYA AJI PRATAMA. Sementara terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. BOKIR melalui aplikasi DANA dengan akun nomor 085852510952 atas nama YUSRIL IZA MAIHENDRA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada sekitar pukul 09.00 wib Sdr. PAM PAM menelepon melalui WA dengan Nomor +12178346956 ke HP terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN dan diterima oleh terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI yang intinya Sdr. PAM PAM menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu ruoiah) per satu gramnya kemudian dijual kembali seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sehingga nantinya terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- pergramnya.
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan kasus selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup dan diketemukan barang bukti yang berada didalam tas selempang warna hitam berupa : **10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram** dengan rincian Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian : kode B = 1,91

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram; kode C = 2,03 gram, Bungkus rokok nomor 3 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian : kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram, Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram; kode H = 0,38 gram, dan Bungkus rokok nomor 5 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode I = 0,36 gram; kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram, 4 (empat) buah bungkus rokok, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut digabung dan terkumpul sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat kotor ±8,02 (delapan koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang kesemuanya diakui milik mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"beratnya melebihi 5 (lima) gram "* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

***Ad. 4* Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan Para Terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperolehlah suatu fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan terdakwa 2. SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI bersama-sama membeli Narkotika sabu dimana terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN membeli kepada Sdr. BOKIR seharga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram lalu Sdr. BOKIR menyuruh terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN untuk mengambil ranjauan Narkotika sabu di lokasi ranjauan dipinggir jalan Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN selanjutnya dijual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000,- sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergramnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib mereka terdakwa berangkat dan sesampainya dilokasi lalu terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN mengambil bungkusan masker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu dengan tangan kanannya lalu pulang. Sekitar pukul 23.30 wib keduanya tiba dirumah Jl. Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya lalu membuka bungkusan tadi dan menimbang menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa 2.SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI diketahui berat kotor ±5,17 (lima koma tujuh belas) gram. Setelah itu mereka terdakwa mengambil sedikit (tester) Narkotika sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib dari 1 (satu) bungkus Narkotika sabu seberat ±5,17 (lima koma tujuh belas) gram lalu dibagi-bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus menggunakan scrop dari sedotan plastik warna hitam lalu ditimbang menggunakan timbangan elektrik warna hitam kemudian dijual dan sudah laku sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana terdakwa 1. SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan terdakwa 2. SATRIO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI telah menjual sebanyak 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus dibeli oleh Sdr. DIMAS RICHARD dengan cara pembayarannya transfer ke aplikasi DANA atas nama SURYA AJI PRATAMA. Sementara terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. BOKIR melalui aplikasi DANA dengan akun nomor 085852510952 atas nama YUSRIL IZA MAIHENDRA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada sekitar pukul 09.00 wib Sdr. PAM PAM menelepon melalui WA dengan Nomor +12178346956 ke HP terdakwa 1.SURYA AJI PRATAMA Bin DARMAWAN dan diterima oleh terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI yang intinya Sdr. PAM PAM menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu ruoiah) per satu gramnya kemudian dijual kembali seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sehingga nantinya terdakwa 2.SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO Bin EKO SUPRIADI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- pergramnya.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap **terdakwa 2. SATRIYO WAHYUNING**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat Kebraon Indah Permai Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, lalu dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup dan diketemukan barang bukti berupa : didalam tas selempang warna hitam : **10 (sepuluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 7,02 gram** dengan rincian Bungkus rokok nomor 2 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,94 gram dengan rincian : kode B = 1,91 gram; kode C = 2,03 gram, Bungkus rokok nomor 3 berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,79 gram dengan rincian : kode D = 0,38 gram; kode E = 0,41 gram, Bungkus rokok nomor 4 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode F = 0,40 gram; kode G = 0,39 gram; kode H = 0,38 gram, dan Bungkus rokok nomor 5 berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,17 gram dengan rincian : kode I = 0,36 gram; kode J = 0,37 gram; kode K = 0,39 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut digabung dan terkumpul sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat kotor ±8,02 (delapan koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang kesemuanya diakui milik mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dinyatakanan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,02 (tujuh koma nol dua) gram.
- 4 (empat) buah bungkus rokok.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Para Terdakwa sendiri ;
- Terdawa I sudah pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan Terdakwa II SATRIYO WAHYUNING GUSTI als TIO bin EKO SUPRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"*pemufakatan jahat untuk menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 gram.
   - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 081284269551.
   - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,02 (tujuh koma nol dua) gram.
   - 4 (empat) buah bungkus rokok.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 10 JULI 2023 oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rista Erna Soelistiowati, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sudar, S.H., M.Hum.	Suswanti, S.H., M.Hum.
Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)